

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2022/2530

บริษัท ประกัน สรรพ ภัย แห่งประเทศ
ไทย จำกัด

โจทก์

นาย สม พงษ์ เ สม มี สุข กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 861, มาตรา 887

จำเลยที่ 3 รับประกันรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 ไว้รถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 จำเป็นต้องพ่วงสาลี่เพื่อความสะดวกในการบรรทุกของสาลี่ที่พ่วงอยู่กับรถยนต์บรรทุกย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์บรรทุกด้วย เมื่อสาลี่ของรถยนต์บรรทุกที่จำเลยที่ 3 รับประกันเลื้อนหลุดมาทำให้รถยนต์ผู้อื่นเสียหายจำเลยที่ 3 จะอ้างว่าไม่ได้รับประกันสาลี่ด้วยเพื่อให้พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกซึ่งจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยค่าขนส่งของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ขับรถยนต์บรรทุกดังกล่าวซึ่งบรรทุกสาลี่มาด้วยความประมาทเป็นเหตุให้สาลี่เลื้อนหลุดและเบียดชนรถยนต์เก๋งคันที่โจทก์รับประกันไว้เสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย 46,795 บาทพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมกับจำเลยที่
1 ด้วย

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่ารับประกันแต่เฉพาะ
ตัวรถยนต์บรรทุก มิได้คุ้มครองไปถึงสาลี่ที่บรรทุกมากับรถยนต์บรรทุกการที่สาลี่ที่
บรรทุกมากับรถยนต์บรรทุกเลื้อนหลุดไปและเฉี่ยวกับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันได้รับความ
ความเสียหาย จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่ารถยนต์บรรทุกของบาง
ประเภทจำเป็นต้องพ่วงสาลี่เพื่อความสะดวกในการบรรทุกของ เมื่อสาลี่พ่วงอยู่กับ
รถยนต์บรรทุก ย่อมถือได้ว่าสาลี่เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์บรรทุก การที่สาลี่ของ
รถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่ 3 รับประกันเลื้อนหลุดมาทำความเสียหายแก่รถยนต์อื่น
จำเลยที่ 3 จะอ้างว่าไม่รับประกันสาลี่ด้วยเพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้ไม่

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ